

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3017/2533

พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี

โจทก์

นายประหยัดหรือหยัด สุราภา กับพวก

จำเลย

นายยงยุทธหรือหยุด สุราภา จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 295 ลงโทษจำคุก 1 เดือน จำเลยที่ 2 ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
288,80 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่นจำ
คุก 10 ปี ลงโทษฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปีลงโทษฐานพกพา
อาวุธปืน จำคุก 6 เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ 2 กำหนด 11 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 391 ประกอบมาตรา 80 แต่ไม่ต้องรับโทษตามมาตรา 105
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 122,113,114)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 7,95)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันสามแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ